

<별지 4>

전문사건 이송사유 검토서									
○○○○공소청 검사 인									
사건번호	○○○○공소청(지청) 형제 호								
피의자									
고소인									
죄 명 (중복표시 가능)	☐ 특허 ☐ 실용신안 ☐ 디자인 ☐ 상표 ☐ 부정경쟁행위(부정경쟁방지법 제2조 제1호 각목) ☐ 영업비밀 ※ ☒ 로 표시, 피의자별로 죄명이 다른 경우 피의자별로 표시								
사건개요									
전문사건 이송사유	<자문 필요 쟁점(중복기재 가능)> <table border="1"><tbody><tr><td>특허 실용신안 디자인</td><td>☐ 고소인 권리의 무효여부 ☐ 동일, 유사성 ☐ 공지기술·디자인 실시 여부 ☐ 기타</td></tr><tr><td>상표</td><td>☐ 등록상표의 효력 ☐ 양 상표(표지)간 동일·유사성 ☐ 기타</td></tr><tr><td>부정경쟁행위 (부경법 제2조 1호)</td><td>☐ 주지, 저명상품표지 혼동·희석행위(가, 나, 다목) ☐ 오인·사칭행위(라, 마, 바목) ☐ 형태모방(자목) ☐ 데이터 보호조치 무력화 목적 행위[카목 4]</td></tr><tr><td>영업비밀</td><td>☐ 비공지성 ☐ 경제적 유용성 ☐ 비밀관리성 ☐ 상당한 노력 ☐ 기타</td></tr></tbody></table>	특허 실용신안 디자인	☐ 고소인 권리의 무효여부 ☐ 동일, 유사성 ☐ 공지기술·디자인 실시 여부 ☐ 기타	상표	☐ 등록상표의 효력 ☐ 양 상표(표지)간 동일·유사성 ☐ 기타	부정경쟁행위 (부경법 제2조 1호)	☐ 주지, 저명상품표지 혼동·희석행위(가, 나, 다목) ☐ 오인·사칭행위(라, 마, 바목) ☐ 형태모방(자목) ☐ 데이터 보호조치 무력화 목적 행위[카목 4]	영업비밀	☐ 비공지성 ☐ 경제적 유용성 ☐ 비밀관리성 ☐ 상당한 노력 ☐ 기타
	특허 실용신안 디자인	☐ 고소인 권리의 무효여부 ☐ 동일, 유사성 ☐ 공지기술·디자인 실시 여부 ☐ 기타							
	상표	☐ 등록상표의 효력 ☐ 양 상표(표지)간 동일·유사성 ☐ 기타							
	부정경쟁행위 (부경법 제2조 1호)	☐ 주지, 저명상품표지 혼동·희석행위(가, 나, 다목) ☐ 오인·사칭행위(라, 마, 바목) ☐ 형태모방(자목) ☐ 데이터 보호조치 무력화 목적 행위[카목 4]							
	영업비밀	☐ 비공지성 ☐ 경제적 유용성 ☐ 비밀관리성 ☐ 상당한 노력 ☐ 기타							
	◎ 구체적인 자문 필요사항								
-									
-									
-									
-									
-									
-									

	※ 현재 특허범죄중점공소청은 전문사건 이송받은 사건의 토지관할 부재로 인하여 압수수색영장 등을 포함한 사경 보완수사요구가 어려우므로, 이 점을 감안하여 기재하여 주시기 바랍니다.
관할 및 동의 확인	☐ 특허범죄중점공소청 관할 있음 (관할 인정 사유) ☐ 특허범죄중점공소청 관할 없음 ☐ 당사자 동의 있음 (기록 제○○쪽)
이송지양 사유 확인	☐ 전문적 판단을 위한 사실관계 요지 - 다툼이 없거나 객관적으로 확인되는 사실 - 당사자 간 다툼이 있는 사실 - 다툼이 있는 사실관계에 대한 판단 ☐ 일반범죄 포함 여부 등 - 일반범죄 포함 여부 - 일반범죄의 죄명, 피의사실 요지 ☐ 보완수사 필요 사항 - 전문사건 해당 범죄 관련 보완수사 필요 사항 - 일반범죄 관련 보완수사 필요 사항 ☐ 자문의견 회신 여부 - 해당사항 없음 - 자문 의뢰일자, 회신일자, 회신의견 편철 쪽수, 자문의견 회신 불구 전문사건 이송 필요사유
사전 협의 확인	☐ 특허범죄중점공소청 검사와 사전 협의 필 (협의 일자, 협의 검사, 협의 결과) ☐ 특허범죄중점공소청 검사와 사전 협의 미필 (미필 사유)
관련자료 확인	☐ (특허, 실용신안, 디자인, 상표) 등록원부(특허 제○○○호, 기록 제○○쪽) ☐ (특허, 실용신안, 디자인, 상표) 등록공보(특허 제○○○호, 기록 제○○쪽) ☐ 침해된 영업비밀 (서류, 파일) 일람표(기록 제○○쪽) ☐ 침해된 영업비밀 (서류, 파일) 출력물(기록 제○○~○○쪽) ☐ 침해된 영업비밀 (파일) 저장 CD, DVD 등 저장매체(기록 제○○쪽) ☐ 사용된 영업비밀 (서류, 파일) 범죄일람표(기록 제○○쪽) ☐ 사용된 영업비밀 (서류, 파일) 출력물(기록 제○○~○○쪽) ☐ 사용된 영업비밀 (파일) 저장 CD, DVD 등 저장매체(기록 제○○쪽)
첨부	1. 사건기록 2.